

第2章 非常救済手続／第1節 再審

刑罰執行法

No318

H20-40

(配点：2)

月 日

月 日

再審事由を定める刑事訴訟法第435条第6号は、「明らかな証拠をあらたに発見したとき」と規定して、いわゆる証拠の明白性と新規性の要件を定めているが、証拠の明白性に関する次のアからエまでの各記述のうち、判例に照らして、正しいものの組合せは、後記1から4までのうちどれか。

- ア. 「明らかな証拠」とは、有罪等の確定判決を覆し無罪等の事実認定に到達する高度の蓋然性のある証拠を意味する。
- イ. 「明らかな証拠」とは、確定判決における事実認定につき合理的な疑いを抱かせ、その認定を覆すに足りる蓋然性のある証拠を意味する。
- ウ. 証拠の明白性は、申立てに係る証拠のみを単独に評価する孤立的な方法によって判断すべきである。
- エ. 証拠の明白性は、もし申立てに係る証拠が確定判決を下した裁判所の審理中に提出されていたとするならば、果たしてその確定判決においてなされたような事実認定に到達したであろうかどうかという観点から、当の証拠と他の全証拠と総合的に評価して判断すべきである。
1. ア ウ 2. ア エ 3. イ ウ 4. イ エ

No318

証拠の明白性

正答率

H20-40

正解

4

81%

ア 誤っている

イ 正しい

435条6号にいう「明らかな証拠」の意義について、判例（最決昭50.5.20、百選A55事件）は、「確定判決における事実認定につき合理的な疑いをいだかせ、その認定を覆すに足る蓋然性のある証拠をいうものと解すべきである」としている。判例に賛成する学説は、その理由として、再審理由が無罪等の事実認定に到達する高度の蓋然性がある場合にのみ認められるとする〔本記述ア〕と、無実の証拠でも発見しないかぎり再審理由は認められないこととなって、再審は「開かずの門」となることから、無罪等を言い渡すべき明らかな証拠についても「疑わしきは被告人の利益に」の原則が適用されるべきであるということを挙げている。これにより、「明らかな証拠」とは、無罪等の高度の蓋然性がある証拠ではなく、確定判決における事実認定につき合理的な疑いを生じせしめる証拠であれば足りることとなる。したがって、アは誤りで、イが正しい。

ウ 誤っている

エ 正しい

435条6号の証拠の明白性の判断方法について、判例（最決昭50.5.20、百選A55事件）は、「もし当の証拠が確定判決を下した裁判所の審理中に提出されていたとするならば、はたしてその確定判決においてなされたような事実認定に到達したであろうかどうかという観点から、当の証拠と他の全証拠と総合的に評価して判断すべきであ」としている。判例に賛成する学説は、その理由として、新証拠のみによって明白性を判断するという孤立評価説〔本記述ウ〕によれば、真犯人出現やアリバイ証拠発見など決定的な新証拠でなければ再審を開始してはならないことになるが、これでは再審の誤判救済目的にそわないこと、そもそも証拠というものは相互に有機的に関連し合って事実認定を支えており、孤立評価になじまないということを挙げている。これにより、証拠の明白性は、孤立評価ではなく、総合評価により判断することとなる。したがって、ウは誤りで、エが正しい。

以上により、正しい記述はイとエであり、したがって、正解は肢4となる。